LexiGuard OCR Pipeline | *Nguồn ảnh: luu-ban-nhap-tu-dong-5.jpg (1080x1510px) | Engine: Hybrid (Docling Layout + Multimodal Vision)*

CỤC PHÁP LUẬT DÂN SỰ - KINH TẾ
Số: **498/DSKT-PLDSTM&KHCN;**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

V/v xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ về một số vướng mắc phát sinh từ Luật Đất đai năm 2024 và Bộ luật Dân sự năm 2015

BỘ TƯ PHÁP

CỤC PHÁP LUẬT DÂN SỰ - KINH TẾ

V/v xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ về một số vướng mắc phát sinh từ Luật Đất đai năm 2024 và Bộ luật Dân sự năm 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hà nội, ngày 13 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: Hội Công chứng viên thành phố Hải Phòng

Trả lời Công văn số 07/CV-HCCHP ngày 25/3/2026 của Hội Công chứng viên thành phố Hải Phòng về việc xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ về một số vướng mắc phát sinh từ Luật Đất đai năm 2024 và Bộ luật Dân sự năm 2015, căn cứ phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế (Cục PLDSKT) có ý kiến như sau:

1. Về giá trị pháp lý của hình thức *"sử dụng riêng"*, *"Sở hữu riêng"* trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

- Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: *"1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng; 2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng; 3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung".*

- Khoản 4 Điều 135 Luật Đất đai năm 2024 quy định: *"Trường hợp... Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu".*

- Điểm e, g khoản 1 Mục VII Phụ lục I Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai quy định các trường hợp cấp giấy chứng nhận và xử lý tài sản quyền sử dụng đất trong giao dịch công chứng.

Văn bản được tạo tự động từ luồng OCR LexiGuard. Đã trích xuất 3 vùng tọa độ không gian (Bounding Boxes) chuẩn hóa để đối chiếu điều khoản.